

Señores
Fortín Maure S.A.
Arce 940 piso 3
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Presente

Ref.: Oferta Modificatoria N° 2 de la Oferta de Locación
At.: Santiago Blaksley

De mi consideración:

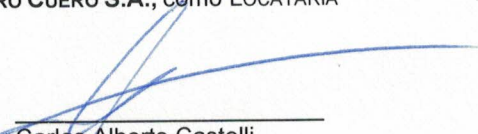
Tengo el agrado de dirigirme a Uds. (en adelante la "Locadora") en representación de **EL LUCERO CUERO S.A.** (CUIT 30-71738543-4) (en adelante la "Locataria"), con domicilio en la calle Santo Domingo 2468, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación al Contrato de Locación del local RM-L214 del centro comercial Recoleta Urban Mall (en adelante denominado el "Contrato de Locación"), a fin de presentarles una oferta modificatoria al Contrato de Locación (en adelante, la "Oferta") de acuerdo a los términos y condiciones que se adjuntan como Apéndice I.

El Sr. **CARLOS ALBERTO CASTELLI** (DNI 4.623.524), con domicilio en la calle Juana Manso 1661, Piso 5, Of 505, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (en adelante la "Fiadora") suscribe la presente en prueba de su conformidad con lo aquí previsto y manteniéndose como garante y fiador de las obligaciones de la Locataria asumidas en el Contrato de Locación.

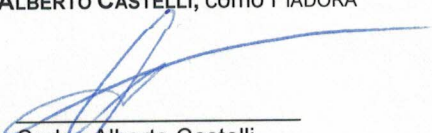
La presente Oferta tendrá una validez de diez (10) días contados desde su fecha de recepción y se considerará que ha sido irrevocablemente aceptada por Fortín Maure si en, o antes de dicha fecha, la Locadora envía un correo electrónico a la casilla de correo electrónico alejandra.galan@el-lucero.com expresando su voluntad de aceptar la Oferta.

Esperando que esta propuesta comercial sea de su agrado, los saludo a Uds. muy atentamente,

Por **EL LUCERO CUERO S.A.**, como LOCATARIA

Firma: 
Aclaración: Carlos Alberto Castelli
Título: Presidente
DNI 4.623.524

Por **CARLOS ALBERTO CASTELLI**, como FIADORA

Firma: 
Aclaración: Carlos Alberto Castelli
Título: Por sí
DNI 4.623.524

Señores
Fortin Mauro S.A.
Arce 840 piso 3
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Presente

Ref: Oferta Modificatoria N° 2 de la Oferta de Locación
Al: Santiago Blasquez

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. (en adelante la "Oferta") en representación de El Lucero Cuero S.A. (CUIT 30 7178243-4) (en adelante la "Oferta"), con domicilio en la calle Santo Domingo 2458, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación al Contrato de Locación de Local RM-1374 del centro comercial Recoleta Urban (en adelante denominado el "Contrato de Locación"), a fin de presentarle una oferta modificatoria al Contrato de Locación (en adelante la "Oferta") de acuerdo a los términos y condiciones que se adjuntan como Anexo A.

El Sr. Carlos Alberto Castell (DNI 4.823.524) con domicilio en la calle Juan Manuel 1861, Piso 5, Of. 505, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (en adelante la "Oferta") suscribe la presente en prueba de su conformidad con lo aquí previsto y manteniéndose como garante y fiduciario de las obligaciones de la Locación asumidas en el Contrato de Locación.

La presente Oferta tendrá una validez de diez (10) días contados desde su fecha de recepción y se considerará que ha sido inmediatamente aceptada por Fortin Mauro S.A. a partir de dicha fecha, la Locadora envía un correo electrónico a la dirección de correo electrónico santiago.blasquez@elucero.com expresando su voluntad de aceptar la Oferta.

Esperando que esta propuesta comercial sea de su agrado, me saluda a Uds. muy atentamente.

Por El Lucero Cuero S.A., como LOCATARIO

Firma:
Aclaración: Carlos Alberto Castell
Título: Presidente
DNI: 4.823.524

Por Carlos Alberto Castell, como FIDUCIARIO

Firma:
Aclaración: Carlos Alberto Castell
Título: Por el
DNI: 4.823.524

APENDICE A

OFERTA MODIFICATORIA N° 2 DEL CONTRATO DE LOCACIÓN

Partes:

- **FORTÍN MAURE S.A.**, (CUIT 30-61944792-8), con domicilio en la calle Arce 940 piso 2, Ciudad de Buenos Aires, (en adelante la "LOCADORA");
- **EL LUCERO CUERO S.A.** (CUIT 30-71738543-4) (en adelante la "Locataria"), con domicilio en la calle Santo Domingo 2468, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante la "LOCATARIA").
- El Sr. **CARLOS ALBERTO CASTELLI** (DNI 4.623.524), con domicilio en la calle Juana Manso 1661, Piso 5, Of 505, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en carácter de fiadora y garante de las obligaciones a cargo de la LOCATARIA (en adelante la "FIADORA").

Considerando,

- Que el día 29 de diciembre de 2022 **SUCCESSFUL BOXES S.R.L.** (CUIT 30-71627980-0) envió a la LOCADORA, y ésta aceptó una oferta de locación con arreglo al cual la LOCADORA entregó a **SUCCESSFUL BOXES S.R.L.** en locación y ésta recibió en igual título, el local N° **RM-L214**, ubicada en el Nivel Dos (2) del centro comercial Recoleta Urban Mall de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante el "Local"), todo ello de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Locación; (ese contrato más cesión de Contrato a favor de **EL LUCERO CUERO S.A.** del 22/7/2025, en adelante el "Contrato de Locación")
- Que atento a las conversaciones mantenidas y sin perjuicio de los efectos cumplidos al día de la fecha, las partes desean modificar el Contrato de Locación, en los términos y condiciones que se presentan a continuación.

Cláusulas:

PRIMERA: PRORROGA

- 1.1 En el caso de que la Locadora acepte la Oferta, la vigencia del Contrato de Locación se extenderá por un plazo adicional de **doce (12) meses**, contados a partir de su vencimiento originariamente previsto para el 31 de diciembre de 2025 y, en consecuencia, el plazo de duración del Contrato de Locación se extenderá desde el **1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026** inclusive (en adelante la "Fecha de Término").
- 1.2 En la Fecha de Término el Contrato de Locación quedará resuelto de pleno derecho debiendo la LOCATARIA entregar el Local a la LOCADORA de conformidad con los términos y condiciones previstos en el Contrato de Locación, estipulándose que todas las mejoras realizadas en el Local quedarán a favor de la LOCADORA no pudiendo la LOCATARIA retirarlas del Local. Queda expresamente aclarado que la presente extensión de plazo no significa la tacita reconducción del Contrato de Locación y que para que la LOCATARIA permanezca como tal en el Local y/o dentro del centro comercial luego de la Fecha de Término, será necesario la suscripción de un nuevo contrato.

SEGUNDA: DERECHO DE INGRESO

- 2.1 En el caso de que la Locadora acepte la Oferta, la Locataria deberá abonar en concepto de Derecho de Ingreso, una suma de **pesos equivalente a dos mil cuatrocientos veintiocho con 13/100 Unidades de Valor Adquisitivo (2428,13 UVAS)**, más IVA y Percepción de Ingresos Brutos. La misma será abonada en **tres (3) cuotas** mensuales y consecutivas, más IVA y Percepción de Ingresos Brutos, venciendo la primera a la fecha de Aceptación de la Oferta.
- 2.2 A los fines aclaratorios, y solo a modo referencial, las partes acuerdan que, el coeficiente mencionado en el párrafo anterior fue multiplicado por la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) el 11 de diciembre de 2025, fecha en que las partes acordaron las condiciones comerciales que conciernen el objeto del presente Contrato, la cual asciende a la suma de pesos mil seiscientos cuarenta y siete con 36/100 (\$1.647,36), y en cuyo caso da como resultado la suma de pesos cuatro millones (\$4.000.000).

TERCERA: CANON LOCATIVO

- 3.1 Durante el período de prórroga el Canon Locativo Total será equivalente al **siete por ciento (7%)** de la facturación total mensual correspondiente al Local, conforme se entiende dicho concepto en la Cláusula 5.3 del Contrato de Locación, con un mínimo mensual en concepto de Canon Locativo Básico de pesos **dos millones (\$2.000.000)**, más IVA y Percepción de Ingresos Brutos.
- 3.2 A partir del **1 de abril de 2026**, por razones exclusivamente comerciales, el Canon Locativo Básico (CLB) se incrementará en forma trimestra y acumulativa. El porcentaje de incremento a aplicar sobre el CLB vigente en dicho momento, será el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la República Argentina según información del INDEC – o el organismo que lo sustituya – tomando como referencia el índice publicado correspondiente al trimestre anterior a la fecha en la que corresponda facturar el ajuste. Si durante la vigencia del presente, dicho índice no existiera y/o dejara de existir y/o de publicarse, se utilizará el Índice de Precios al Consumidor que publica la Ciudad de Buenos Aires, si no fuera posible la aplicación de alguno de los dos Índices mencionados, las Partes establecerán de común acuerdo en un plazo no mayor a treinta (30) días corridos desde la fecha del último índice obtenido, un coeficiente o índice que reemplace a los establecidos.

CUARTA: FONDO DE PROMOCION PERMANENTE

- 4.1 La Locataria deberá abonar mensualmente, para el Fondo de Promoción Permanente, una suma de dinero equivalente al quince por ciento (15%) del Canon Locativo Total correspondiente al mes anterior, según lo establecido en la Cláusula Sexta del Contrato de Locación.
- 4.2 Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, durante el curso de cada año y en no más de dos meses, la LOCADORA podrá, cuando a su exclusivo criterio lo estime conveniente, disponer un incremento de la contribución de hasta el cincuenta (50%) por ciento respecto de la última suma que hubiera abonado la LOCATARIA. Es facultad exclusiva de la LOCADORA disponer el incremento del porcentual en las formas previstas, sin que ello habilite a la LOCATARIA a rescindir el Contrato ni exigir por dicha causa indemnización y/o compensación alguna.

QUINTA: EXPENSAS COMUNES

- 5.1 La Locataria deberá abonar las Expensas Comunes, según se entiende dicho concepto en la cláusula Séptima del Contrato de Locación.

SEXTA: CONFORMIDAD DE LA FIADORA

- 6.1 La Fiadora declara mediante la presente Oferta, conocer y prestar conformidad con lo aquí previsto manteniendo su condición de fiadora, codeudora solidaria lisa y llana y principal pagadora y garante del fiel cumplimiento de todas las obligaciones contraídas por la Locataria bajo el Contrato de Locación.

SEPTIMA: DECLARACIONES DE LA LOCATARIA

La Locataria manifiesta, declara y garantiza:

- 7.1 Que continúa siendo una persona jurídica constituida y con existencia válida con arreglo a la legislación vigente en la República Argentina, que se encuentra autorizada para celebrar y suscribir el presente de conformidad con las disposiciones de la ley de sociedades comerciales y sus estatutos sociales, y que el presente constituye un acuerdo válido y exigible para la Locataria, y que su cumplimiento es susceptible de ser requerido en forma judicial de conformidad con las disposiciones del mismo.
- 7.2 Que la celebración y el cumplimiento del presente por parte de la Locataria: (a) no constituye una violación a cualquier disposición de sus estatutos ni de cualquier norma o requerimiento legal, y (b) no constituye una violación, ni entra en conflicto con, o resulta en el incumplimiento de, cualquier contrato o instrumento respecto del cual la Locataria sea parte o por el cual pueda estar obligada.
- 7.3 Que no tiene nada que reclamar a la Locadora, por ningún concepto, de causa o título anterior al día de la fecha.
- 7.4 Que conoce, asume y acepta el alea económica del presente, renunciando a efectuar cualquier reclamo en el futuro fundado, basado o vinculado con el rendimiento económico del mismo, y que, asimismo, renuncia en este acto en forma expresa, incondicionada e irrevocable a invocar la teoría de la imprevisión, lesión subjetiva, abuso de derecho, o cualquier otro instituto - previsto o no por la ley o por la jurisprudencia y que esté vigente en la actualidad o se establezca en el futuro - para pretender la nulidad, o revisión de lo pactado, reajuste o aumento de contraprestaciones, las pautas de equivalencia fijadas o cualquiera de los restantes artículos y condiciones del presente.
- 7.5 Que ha contado con todo el asesoramiento profesional que libremente consideró necesario para la negociación, redacción y celebración del presente, y se hará cargo de los gastos y honorarios que el mismo le demande.

OCTAVA: DISPOSICIONES GENERALES

- 8.1 El presente entrará en vigencia en el día de la fecha indicado y a todos los efectos que puedan corresponder las partes acuerdan que el mismo será parte integrante del Contrato de Locación, tendrá efectos y se aplicará mientras continúe vigente el Contrato de Locación. El Contrato de Locación mantendrá plena vigencia con excepción de las expresas modificaciones previstas en el presente y sus disposiciones resultarán aplicables *mutatis mutandi* al presente acuerdo. En consecuencia, las partes acuerdan que todas las obligaciones previstas en el Contrato de Locación que no son expresamente modificadas por el presente se mantienen vigentes hasta la fecha de finalización del Plazo y deberán ser cumplidas en forma regular de acuerdo con los términos y condiciones previstos en el Contrato de Locación.
- 8.2 El presente contiene la totalidad de lo acordado entre las partes en relación con los asuntos que constituyen su objeto y reemplaza todos los acuerdos, aseveraciones y entendimientos previos de las partes, ya sea en forma oral o escrita, que se refieran al mismo objeto. Las diversas disposiciones, propuestas y manifestaciones contenidas en el presente constituyen un acuerdo único e indivisible, siendo cada una de dichas disposiciones, propuestas y manifestaciones condición esencial para el cumplimiento o efectivización de las demás, sin importar el orden en que hayan sido acá expuestas. Si con motivo del dictado o la entrada en vigencia de alguna ley, decreto, resolución o determinación de cualquier naturaleza, alguna o varias de las disposiciones del presente fuesen declaradas inválidas, ilegales o inejecutables, las partes acuerdan que todas y cada una de las restantes disposiciones del presente tendrán plena validez y vigencia. Si fuere necesario, las partes deberán negociar de buena fe las disposiciones modificatorias de forma tal de reflejar el espíritu y la intención del presente, con el objetivo final de llevar a cabo y completar la transacción pactada en el presente acuerdo por las partes en la forma más similar posible a la aquí pactada.
- 8.3 Ningún suplemento, o modificación o reforma del presente será vinculante a menos que sea por escrito y esté firmado por las partes. Ninguna renuncia será vinculante a menos que sea otorgada por escrito por la parte contra la cual la renuncia debe tener efecto. Ninguna renuncia a cualquiera de las disposiciones del presente será

considerada o constituirá, una renuncia a cualquier otra disposición, sea o no similar, y ninguna renuncia constituirá una renuncia permanente. La omisión o demora de cualquiera de las partes en el ejercicio de cualquier derecho, facultad o privilegio emanado del presente no operará como una renuncia al mismo ni cualquier ejercicio singular o parcial del mismo impedirá cualquier otro ejercicio o posterior ejercicio del mismo o el ejercicio de cualquier otro derecho, facultad o privilegio.

- 8.4 Todas las notificaciones, avisos, requerimientos, reclamos, y otras comunicaciones, incluyendo notificaciones de demandas relativas al Contrato de Locación, y/o el presente, y/o relacionadas con las operaciones acá previstas, se harán en los domicilios indicados en el enunciado.

Las notificaciones deberán ser realizadas (i) por correo con aviso de retorno, (ii) por mano con constancia de recepción, (iii) por carta documento, o (iv) mediante notificación notarial o judicial. Cualquiera de las partes podrá cambiar su domicilio para notificaciones mediante alguna de las formas indicadas precedentemente a las otras partes indicando su nuevo domicilio para notificaciones, pero dicho cambio no entrará en vigencia hasta tanto dicho aviso haya sido efectivamente recibido por las otras partes.

El presente estará regido por, y será interpretado conforme a, la ley argentina.

Las partes realizarán sus mejores esfuerzos para solucionar amigablemente cualquier diferendo, controversia o reclamo que surja entre ellas con motivo del presente o que esté de cualquier modo relacionado con el mismo.

En caso de no arribar a un acuerdo, las partes se obligan a que todas las desavenencias y conflictos que deriven del presente, que guarden relación con el mismo o que se suscitaren entre las partes con motivo del presente (incluyendo, a título meramente ejemplificativo, cualquier desavenencia o conflicto vinculado con su validez, interpretación, alcance, cumplimiento, ejecución, reclamos bajo el mismo o indemnización de daños y perjuicios resultantes o resolución, rescisión o terminación), se resolverán definitivamente con arreglo a lo previsto en el Contrato de Locación.

